МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ЗӨВЛӨМЖ

2021 оны 10 дугаар сарын 04 №1/44 Улаанбаатар хот

ХӨДӨЛМӨР, НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН
САЙД А.АРИУНЗАЯА ТАНАА

Комиссын гишүүн, Хүчирхийллийн эсрэг үндэсний төвийн удирдлага хамтран баталсан “Гэр бүлийн болон хүүхдийн эсрэг хүчирхийлэлтэй тэмцэх хамтарсан багийн үйл ажиллагаанд хяналт, үнэлгээ хийх ажлын удирдамж”-ийн дагуу Комиссын даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч, гишүүн Ж.Хунангаар ахлуулсан Ажлын хэсэг 2021 оны 08 дугаар сарын 12-ны өдөр Архангай аймгийн Ихтамир суманд ажиллав.

Тус сумын Хамтарсан багийн үйл ажиллагаатай танилцахад дараах нөхцөл байдал тогтоогдож байна. Үүнд:

1. Хамтарсан баг нь гэр бүлийн гишүүдийг Гэр бүлийн хүчирхийллээс, хүүхдийг гэр бүлийн болон нийгмийн бусад орчинд хүчирхийлэлд өртөхөөс урьдчилан сэргийлэх, хүчирхийлэлд өртөх өндөр эрсдэлтэй өрхийг илрүүлэх, шалгах, хүчирхийллийг таслан зогсоох, кейс нээж нөхцөл байдлын үнэлгээ хийх зэрэг “Хамтарсан багийн ажиллах, үйл ажиллагааг санхүүжүүлэх журам”-ын 3, 4 дүгээр зүйлд заасан үйлчилгээ үзүүлэх үүрэгтэй байна.

   Тус сумын хэмжээнд 2019, 2020 онд хүүхэд хамгааллын хамтарсан багт Хүүхдийн тусламжийн 108 утсанд ирсэн дуудлага буюу хамтарсан багийн илрүүлсэн гэх кейс материалтай танилцахад гэр бүлийн хүчирхийллийн дуудлага, илрүүлэлтэд кейс нээж, ажиллагаа явуулах, баримт материал бүрдүүлэлт хангалтгүй, кейсд хийсэн ажиллагаа дуусч эрсдлийн нөхцөл арилсан гэх боловч кейсийг хааж архивлаагүй зэрэг Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуулийн 20 дугаар зүйл болон холбогдох журмын хэрэгжилтийг бүрэн хангаж ажиллаагүй байна.

2. Ажлын хэсэг хамтарсан багийн гишүүдтэй ярилцлага хийж, үйл ажиллагаатай нь танилцахад хагас, бүтэн жилээр үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн тайлангаа гаргаагүй, аймгийн Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газраас зохион байгуулсан хамтарсан багийн гишүүдийг чадавхжуулах сургалтад нэг удаа хамруулсан, мөн албаны хэрэгцээнд ашиглах цахим хавтан (таблет) олгосон гэх боловч мэдээлэл, зааварчилгаа өгөөгүй гэх үндэслэлээр түүнийг албан хэрэгцээнд ашигладаггүй байна.

15210015

3. “Ихтамир суманд 2021 оны 8 дугаар сарын байдлаар гэр бүлийн хүчирхийлэл болон хүчирхийлэлд өртсөн хүүхдийн дуудлага мэдээлэл ирээгүй” гэх тайлбарыг хэсгийн төлөөлөгч н.Санжиддорж, нийгмийн ажилтан Х.Пүрэвбаатар нар өгсөн ч, сумын хэсгийн төлөөлөгч, ахмад н.Батболд 2021 онд гэр бүлийн хүчирхийллийн дуудлага 3 ирсэн гэж зөрүүтэй мэдээлэл өгч, дуудлага, мэдээллийн талаарх баримт, материал ирүүлээгүй байна.

   Энэ талаар Хүүхдийн тусламжийн 108 утаснаас тодруулахад Тайхар багийн ... тоотод оршин суугч иргэн Н-ээс “...нөхөр 7 настай хүүхдээ хичээл хийсэнгүй гэх шалтгаанаар зодсон” талаарх дуудлагыг 2021 оны 03 дугаар сарын 11-ний өдөр 108 утсанд өгснийг тус өдөр аймгийн Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газарт шилжүүлжээ. Тухайн дуудлага мэдээллийг Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газраас 2021 оны 03 дугаар сарын 16-ны өдрийн 98 дугаар албан бичгээр Ихтамир сумын Засаг дарга, хамтарсан багийн ахлагч Б.Цэвээндоржид шилжүүлсэн талаар баримт материалд авагджээ.

   Энэ нь кейс дуудлага мэдээллийг холбогдох журмын дагуу бүртгэж, баримт материал цуглуулах зэрэг зохих ажиллагаа хийгээгүй, ажилтнууд хоорондын уялдаа холбоо сул, албан үүрэгтэй хайнга хандах зэрэг төрийн албан хаагчийн ур чадвар дутмаг, харьяалах дээд шатны албан тушаалтан, хамтарсан багийн ахлагчийн үйл ажиллагаанд тавих хяналт сул байна.

4. Аймгийн Ихтамир сумын Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн 2021 оны 01 дугаар тогтоолоор Хамтарсан багийн бүрэлдэхүүнийг 12 гишүүнтэйгээр шинэчлэн байгуулж, удирдлагаар нь тус сумын Засаг даргыг томилсон байна.

   Гэр бүлийн хүчирхийлэл үйлдэгч, хохирогчийн бүртгэлд дүн шинжилгээ хийхэд Хамтарсан багийн ахлагчаар ажиллаж байгаа Ихтамир сумын Засаг дарга Б.Цэвээндорж нь Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуульд заасан зөрчил гаргаж аймгийн Сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 2019 оны 2019/3Ш/401 дугаартай шийтгэврээр Зөрчлийн тухай хуулийн 5.4 дүгээр зүйлийн 4.1 дэх хэсэгт (гэр бүлийн хамаарал бүхий харилцаатай хүнийг зодсон) зааснаар 20 цагийн хугацаагаар албадан сургалтад хамруулж, 10 хоногийн хугацаагаар баривчлах шийтгэлээр шийтгүүлж байсан байна.

Иймд Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.3 дахь хэсэгт заасан Комиссын гишүүний бүрэн эрхийн хүрээнд хүүхдийн эрхийн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, хүүхдийн язгуур эрх, дээд ашиг сонирхлыг хангах, хамгаалах үүднээс дараах зөвлөмжийг хүргүүлж байна.

1. Аймгийн Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газраас Хамтарсан багийн гишүүдийг чадавхжуулах, өдөр тутмын арга зүйн удирдлагаар хангаж

ажиллуулах, төрийн албан хаагчийн ёс зүй, сахилга хариуцлагыг дээшлүүлэхэд онцгой анхаарч, тодорхой арга хэмжээ авах;

2. Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.1 дэх хэсэгт “хамтарсан багийг тухайн сум, хорооны Засаг дарга ахална” гэж заасан. Хамтарсан багийн ахлагч нь гэр бүлийн хүчирхийлэл үйлдэж, шүүхээр шийтгэгдсэн тохиолдолд түүнийг хэрхэх талаар эрх зүйн зохицуулалтын санал боловсруулж, шийдвэрлүүлэх.

Зөвлөмжийн мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний талаар Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасан хугацаанд буюу 30 хоногийн дотор хариу ирүүлнэ үү.

ДАРГЫН ҮҮРГИЙГ ТҮР
ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ, ГИШҮҮН Ж.ХҮНАН